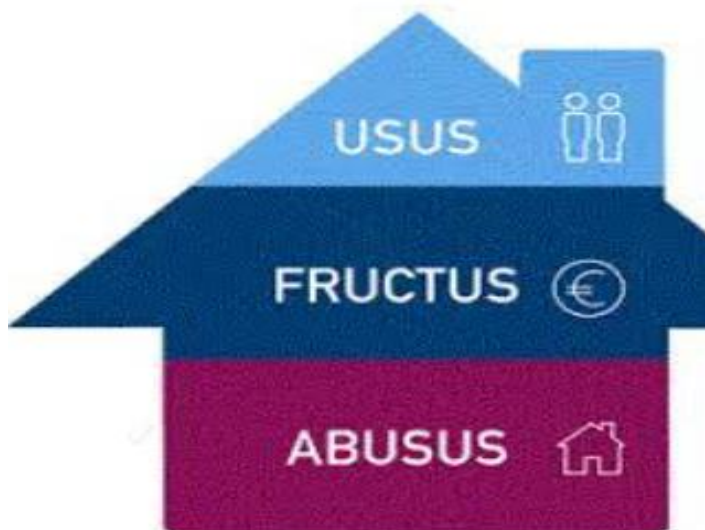


La propriété immobilière

A. Définition

Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « la propriété étant un **droit inviolable et sacré**, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».



Le droit de propriété est un droit complet qui confère à son titulaire :

- l'**usus** qui est le droit d'utiliser, de se servir d'un bien.
C'est aussi le droit de ne pas s'en servir.
- le **fructus** qui est le droit de recueillir les fruits (naturels ou civils), que produit le bien périodiquement sans en épuiser la substance.
C'est aussi le droit de ne pas percevoir les fruits.
- l'**abusus** qui est le droit de disposer du bien.
La disposition peut être physique (modifier, détruire) ou juridique (transmettre la propriété du bien).
C'est aussi le droit de ne pas disposer du bien.

B. Caractères du droit de propriété

L'article 544 du Code Civil dispose que : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on ne fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ». En conséquence, trois caractères sont attachés à la propriété : **l'absolutisme**, **l'exclusivisme** et la **perpétuité**.

a- Le caractère absolu

- Le principe : le caractère absolu de la propriété signifie qu'elle est le droit réel le plus complet parce qu'elle confère à son propriétaire le maximum de prérogatives sur le bien.
- La portée : Son droit de propriété est opposable à tous.

Le droit positif a multiplié les restrictions légales et réglementaires en droit de la construction, en droit de l'urbanisme et en droit rural, dans l'intérêt public :

- par les servitudes publiques. Ces servitudes organisent l'espace des communes, nécessitent un permis de construire.
- par le remembrement en milieu rural.
- par l'expropriation. Cette procédure permet à l'administration de contraindre un particulier à céder son bien à titre onéreux pour cause d'utilité publique.

Le droit de propriété connaît des restrictions qui visent à protéger l'intérêt des tiers :

- Ce sont les restrictions jurisprudentielles, imposées par les tribunaux qui sanctionnent l'obligation de ne pas causer aux voisins des dommages excédants les inconvénients normaux de voisinage.
- Le propriétaire ne peut « abuser de son droit » de propriété.

Les tribunaux admettent qu'il y a abus de droit, chaque fois que le propriétaire ayant le choix entre plusieurs façons d'agir, opte celle qui nuit à autrui *sans lui apporter d'avantage appréciable*. (CA Paris 1941)

b- Le caractère exclusif

- Le principe : toutes les utilités économiques sont réservées au seul propriétaire.
- La portée : Le maître du bien peut s'opposer à ce que les tiers empiètent sur son droit.

Les restrictions à l'exclusivisme du droit de propriété sont :

- la mitoyenneté,
- la propriété indivise,
- la copropriété des immeubles bâtis.

c- Le caractère perpétuel

- Le principe : le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage et il dure autant que le bien sur lequel il porte.
- la portée : La propriété est imprescriptible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas l'objet d'une prescription extinctive. L'action en revendication de propriété peut toujours être exercée.

Le caractère perpétuel du droit de propriété souffre d'une exception :

- la prescription acquisitive au profit d'une personne qui peut justifier d'une possession de longue durée sur le bien.

C. Étendue de la propriété immobilière

La propriété du sol emporte la propriété du **dessus** et du **dessous**. - Article 552 du Code Civil.

a- La propriété horizontale

La délimitation de la propriété immobilière est posée par le Code civil :

- le bornage délimite deux fonds contigus, (article 646),
- la clôture, est un droit reconnu à tout propriétaire mais limité par les servitudes de passage (articles 647 et 682),
- la clôture est une obligation dans les villes : un propriétaire peut contraindre son voisin à se clore (article 663).

b- La propriété du dessus et du dessous

Le droit positif a limité l'étendue de la propriété verticale :

- le propriétaire peut faire des plantations, construire mais de très nombreuses restrictions limitent, dans l'intérêt général, ses droits en hauteur.

c- La propriété et l'usage des eaux

Les eaux sont considérées comme une richesse collective, par conséquent le régime juridique de la propriété des eaux est particulier.

On distingue les eaux **pluviales**, les **eaux de source**, et les **cours d'eau**.

Les eaux pluviales sont des res nullius – choses sans propriétaire – donc elles appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel elles tombent (article 640).

La source appartient au propriétaire du fonds sur laquelle elle jaillit, il peut user des eaux dans les limites et pour les besoins de sa propriété (articles 641 et 642).

De nombreuses restrictions existent notamment pour les eaux minérales en raison de l'intérêt public (article 643)

Enfin, on distingue les cours d'eau domaniaux et les cours d'eau non domaniaux.

Les cours d'eau domaniaux font partie du domaine public fluvial, leur réglementation est fixée par le droit administratif.
La réglementation des cours d'eau non domaniaux est fixée par les articles 644 et 645 du Code civil.
Les riverains de part et d'autre du cours d'eau ont un droit de propriété sur le lit du cours d'eau et un droit d'usage des eaux notamment pour l'irrigation.

D. L'accession immobilière

L'article 546 du Code civil dispose que : « la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit **naturellement**, soit **artificiellement**. Ce droit s'appelle « droit d'accession ».

L'accession peut être **naturelle** ou **artificielle**.

a- L'accession naturelle

Elle fait acquérir au propriétaire du sol des choses mobilières (animaux : lapins, colombes...) ou des portions de terre (les alluvions ou les retraits de terre dus au mouvement des eaux).

b- L'accession artificielle

Elle résulte du fait de l'homme sous forme de constructions ou de plantations.
Les constructions sont faites sur le terrain d'autrui par un tiers possesseur ou détenteur.

- Si le constructeur est de bonne foi, le propriétaire du sol devient propriétaire de la construction mais il doit **indemniser le constructeur**.
- Si le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire du sol peut **obliger la démolition** de la construction ou décider de conserver la construction et il devra alors indemniser le constructeur (article 555 du Code civil).

c- L'empiètement

Le voisin d'un propriétaire qui construit à la limite de son fonds en empiétant sur le fonds de ce voisin, devient **propriétaire par accession** de la partie construite mais, conformément à l'article 545 du Code civil, nul ne pouvant être privé de sa propriété (sauf pour utilité publique), le propriétaire lésé peut demander la démolition de la construction qui repose sur son fonds.

E. Les différents modes d'acquisition de la propriété

La propriété s'acquiert **entre vifs** (vente, donation...) ou **à cause de mort** (succession, legs, ...) (article 711 du Code civil).
Elle peut également résulter d'un **fait juridique** tel que l'accession ou la possession (article 712 du Code civil).

F. L'opposabilité du transfert de propriété aux tiers

Bien que les tiers soient « étrangers » au contrat translatif de propriété, ils ont l'obligation générale de reconnaître la situation créée. Ainsi le droit de propriété est **opposable aux tiers**.

Le transfert de propriété devient-il opposable aux tiers à partir de l'accomplissement de formalité de publicité foncière effectuée au **Service de la publicité foncière** où sont tenus les registres et les fichiers immobiliers.

G. La possession d'un immeuble

a- Définition

La possession peut être définie comme une **situation de fait** correspondant à l'exercice d'un droit qui peut ne pas exister.

Autrement dit, posséder un bien immobilier, c'est **se comporter comme le ferait un propriétaire**.

b- Les éléments constitutifs de la possession

La possession comporte deux éléments : le **corpus** qui est l'élément matériel, c'est la maîtrise matérielle sur le bien ; et l'**animus** qui est l'élément intellectuel, c'est l'élément intentionnel autrement dit c'est l'intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit réel, l'intention d'agir en propriétaire.

Par conséquent, en matière immobilière, la personne qui prétend être en « possession » d'un bien, doit démontrer qu'elle dispose tant du corpus que de l'animus.

c- Possession, propriété, détention

La possession peut être définie comme **le pouvoir physique sur un bien** alors que la propriété est **le pouvoir de droit sur le bien**.

Parallèlement à la possession, la **détention** s'en distingue par l'absence de volonté d'être titulaire d'un droit sur le bien.

Tableau récapitulatif :

Situation de fait :	Situation de droit :	
Possession	Propriété	Détention
Le possesseur a la maîtrise du bien, de la chose et se comporte comme le propriétaire.	Le propriétaire dispose de tous les attributs que lui confère le droit de propriété.	Le détenteur (précaire), comme le locataire ou le fermier , a l'usage du bien, de la chose. Il a le <i>corpus</i> car il a effectivement la maîtrise de la chose mais il n'a pas l' <i>animus</i> . Il reconnaît qu'il « possède » pour le compte d'autrui. Ses prérogatives lui sont confiées par le vrai propriétaire.

H. Les effets de la possession

La possession fait présumer la propriété.

Le possesseur est présumé propriétaire jusqu'à preuve du contraire. En effet, aux termes de l'article 2256 du Code civil : « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ».

I. L'acquisition de la propriété immobilière par la possession

En matière immobilière la possession prolongée permet d'acquérir la propriété par prescription : c'est l'**usucapion** ou prescription acquisitive (article 2258 du Code civil).

Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies cumulativement.

Tout d'abord **la possession doit être utile**, c'est-à-dire « continue, et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » (article 2261 du Code civil).

Et ensuite, elle doit s'effectuer durant un **certain délai**.

L'article 2272 du Code civil prévoit que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de **trente ans** », c'est-à-dire qu'il possède utilement le bien pendant un délai de 30 ans. Indépendamment que le possesseur soit de bonne ou de mauvaise foi.

Par exception à la prescription trentenaire, l'alinéa 2 de l'article 2272 du Code civil prévoit que « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par **dix ans**. »

Tableau récapitulatif :

Propriété	=	Corpus	+	Animus	+	Titre
Possession	=	Corpus	+	Animus		
Détention	=	Corpus			+	Titre

J. La propriété collective

La propriété est individuelle quand l'attribution est exclusive, elle est collective quand l'attribution est concurrente à plusieurs personnes.

1- L'indivision

L'indivision est une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien.

Ces propriétaires sont appelés **indivisaires** et leurs droits sont qualifiés de **droits indivis**.

a- Sources de l'indivision

On distingue selon ses sources :

- **l'indivision en l'attente d'un partage** qui est la situation temporaire dans laquelle se trouvent les héritiers après l'ouverture d'une succession. C'est également la situation qui résulte de la dissolution d'une communauté entre époux après un divorce.
- **l'indivision volontaire ou conventionnelle** qui a vocation à durer par la volonté des parties quand elles contractent.

b- Régime de l'indivision

L'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et **le partage peut toujours être provoqué** ».

Par conséquent, le maintien dans l'indivision des indivisaires ne peut être forcé, le partage peut donc en principe être demandé à tout moment.

La loi du 23 juin 2006 a modifié l'article 815-3 du Code civil et a supprimé le recours systématique à la règle de l'unanimité et assouplit les règles de gestion de l'indivision. En effet, Elle permet aux indivisaires titulaires **d'au moins deux tiers des droits indivis** d'effectuer à cette majorité les **actes d'administration** concernant la gestion normale du patrimoine comme donner le bien à bail, ainsi que les actes nécessaires au paiement des dettes et charges de l'indivision.

Toutefois, L'article 815-3 ajoute que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout **acte de disposition** autre que ceux nécessaires au paiement des dettes et charges de l'indivision.

En matière immobilière, la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit, a facilité la vente d'un bien en indivision qui ne pouvait se faire qu'à l'unanimité.
Elle permet au juge d'autoriser la vente d'un bien de l'indivision à la demande un ou plusieurs indivisaires possédant **au moins deux tiers des droits indivis** (article 815-5-1 du Code civil).
L'application de la règle majoritaire n'est pas toutefois automatique, les intérêts des minoritaires ne pouvant être négligés.

2- La mitoyenneté

La mitoyenneté, ou copropriété de voisinage, est une **indivision forcée et perpétuelle**.

Le législateur a prévu « la cession forcée de la mitoyenneté ».
Lorsqu'un mur séparant deux fonds est la propriété privative de son constructeur, le voisin a la possibilité de rendre ce mur **mitoyen** en remboursant au propriétaire du mur, **la moitié de la valeur du mur et du terrain qui le porte** (article 661 du Code civil).
Le maître d'un mur privatif peut obtenir la mitoyenneté par « acquisition forcée » lorsque son voisin utilise le mur comme appui pour un bâtiment.

a- Preuves de la mitoyenneté

La mitoyenneté se prouve de la même manière que la propriété : par **prescription** ou par **titre émanant de deux propriétaires**.
Elle se prouve également par le jeu des **présomptions légales de mitoyenneté**.

Par contre, l'article 654 du Code civil prévoit les marques de non-mitoyenneté : un mur ayant un sommet incliné d'un seul côté est présumé privatif.

b- Droits et obligations des propriétaires de la mitoyenneté

Chaque propriétaire doit supporter les **charges d'entretien**. Il peut retirer du mur mitoyen certains services comme appuyer des constructions à condition de ne pas gêner l'autre propriétaire (articles 656 et suivants du Code civil).
Un copropriétaire peut abandonner la mitoyenneté – pour ne plus participer aux frais d'entretien par exemple – sauf si un bâtiment est soutenu par ce mur.

3- La copropriété des immeubles divisés en logements

a- Définition

La copropriété des immeubles bâtis est définie par l'article 1^{er} de la loi du 10 juillet 1965 comme étant « la situation où la propriété d'un immeuble est répartie **entre plusieurs personnes**, par **lots**. » L'article ajoute que « le lot de copropriété comporte obligatoirement **une partie privative** et **une quote-part de parties communes**, lesquelles sont **indissociables** ».

Chaque copropriétaire possède un droit de propriété exclusif sur sa partie privative et un **droit indivis** sur les parties communes. L'ensemble est rassemblé indissociablement en lot qui ne peut être cédé que dans sa totalité.

La mise en copropriété d'un immeuble bâti suppose l'élaboration de 2 documents essentiels tels que **l'état descriptif de division** (EDD) et le **règlement de copropriété** (RC) dont le contenu est très encadré par la loi.

Le régime de la copropriété se distingue de celui de l'indivision, situation juridique où plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien.

b- Gestion de la copropriété

Les copropriétaires sont réunis dans un groupement obligatoire, « le syndicat des copropriétaires », organe doté de la personnalité juridique civile.

Il veille à la conservation de l'immeuble et à l'administration des parties communes. Les autres organes de gestion de la copropriété sont l'assemblée générale, le syndic et le conseil syndical.

Syndicat des copropriétaires	Assemblée générale	Syndic	Conseil syndical
C'est l'organe chargé de veiller à la conservation et à l'administration des parties communes.	C'est l'organe chargé de prendre les décisions.	C'est l'organe chargé d'exécuter les décisions prises en assemblée générale, de gérer et d'administrer la copropriété.	C'est l'organe chargé d'assister et de contrôler le syndic. Il coordonne les relations entre le syndicat et le syndic.

c- Droits et obligations des copropriétaires

L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; **il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes** sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »

Ce principe est rappelé dans le règlement de copropriété qui définit l'ensemble des droits et obligations des copropriétaires ; dont la principale est de **contribuer aux charges communes et aux travaux**.

4- La multipropriété

La multipropriété appelée également « propriété spatio-temporelle » ; consiste à répartir le temps de jouissance d'un même local entre différents propriétaires. Cette pratique est également appelée « time-sharing ». Elle est encadrée par La loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

En pratique, une société est constituée propriétaire exclusive d'un immeuble et à chaque associé est attribué en jouissance un local pour une période déterminée.